

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2416/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สุรินทร์ หรือ ดังกวย อึ้งอำนวย
หรือ แซ่ก้วย

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ขณะทำการปล้นทรัพย์ คนร้ายใช้อาวุธปืนสาย ไปมา ผู้เสียหายและ ส. พยาน
ยอมตกใจกลัว ประกอบกับคนร้ายใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการปล้นทรัพย์ โอกาสที่ผู้
เสียหายและ ส. จะเห็นหน้าคนร้ายจึงมีน้อยมาก ประกอบกับเจ้าพนักงานตำรวจจับ
คนร้ายได้หลังเกิดเหตุถึง 4 ปี 6 เดือน จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้เสียหายและ ส. จะจำหน้า
คนร้ายได้ ถึงแม้ผู้เสียหายและ ส. จะชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้องแต่ก่อนจะชี้ตัวจำเลยก็ได้
เห็นจำเลยมาก่อนแล้ว การชี้ตัวของผู้เสียหายและ ส. จึงมีพิรุธ พยานหลักฐานโจทก์
จึงไม่มีน้ำหนักมั่นคงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม
2519 ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 371, 83, 91
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระ

ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ให้
จำเลยร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 594,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ...จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรี, 83,371 ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ฐานร่วมกันปล้นทรัพย์
โดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะ จำคุก 22 ปี 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุ
สมควร ปรับ 100 บาท รวมโทษ 2 กระทั่ง จำคุก 22 ปี 6 เดือน และปรับ 100 บาท
ให้จำเลยร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 594,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ข้อหา
นอกจากนี้ยกฟ้อง ไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,
30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่ว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่โจทก์มีนายทรงศักดิ์
แช่ลิ้ม ผู้เสียหายและนางสาวสมควรโพธิ์ธารินทร์ เบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็น
คนร้ายปล้นทรัพย์เอาทองคำของผู้เสียหายไปเห็นว่า ขณะทำการปล้นทรัพย์ คนร้าย
ใช้อาวุธปืนสาบไปมาผู้เสียหายและนางสาวสมควรยอมตกใจกลัว ประกอบกับคนร้าย
ใช้เวลาในการปล้นทรัพย์เพียงเล็กน้อย โอกาสที่ผู้เสียหายและนางสาวสมควรจะเห็น
หน้าคนร้ายจึงมีน้อยมาก ประกอบกับเจ้าพนักงานตำรวจจับคนร้ายได้หลังเกิดเหตุ
เกือบถึง 4 ปี 6 เดือน จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้เสียหายและนางสาวสมควรจะจำหน้าคนร้าย

ได้ถึงแม้ผู้เสียหายและนางสาวสมควรชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้อง แต่เมื่อนางสาวสมควร
เบิกความตามคำถามค้านว่า ก่อนที่จะชี้ตัวจำเลย พยานก็เห็นจำเลยมาก่อนแล้วการ
ชี้ตัวของผู้เสียหายและนางสาวสมควรจึงมีพิรุธ พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนัก
มั่นคงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ